SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 2/1218/12.02.2020

Nr. 909/2020
11. FEB. 2020

Către: **DOAMNA SILVIA-CLAUDIA MIHALCEA,**
SECRETARUL GENERAL AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Ref. la: punctele de vedere ale Guvernului aprobate în ședința Guvernului din data de 4 februarie 2020

STIMATĂ DOAMNĂ SECRETAR GENERAL,

Vă transmitem, alăturat, în original, **punctele de vedere ale Guvernului** referitoare la:

1. *Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor* **(Bp.239/2019, PIx. 567/2019)**;

2. *Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011* **(PIx. 469/2019)**;

3. Proiectul de *Lege pentru modificarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,* provenit dintr-o propunere legislativă **(Bp. 676/2010, PIx. 339/2011)**;

4. *Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice* **(Bp. 321/2019, PIx. 526/2019)**;

5. Proiectul de *Lege pentru modificarea art. 48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,* provenit dintr-o propunere legislativă **(Bp. 703/2010, PIx. 334/2011)**;

6. Proiectul de *Lege pentru modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,* provenit dintr-o propunere legislativă **(Bp. 300/2019, PIx. 519/2019)**;

7. *Proiectul de Lege pentru completarea art. 60 pct.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o propunere legislativă* **(Bp.428/2019, PIx. 647/2019)**.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT

PRIM MINISTRU

nr. 179 /PCD
31.01.2020

Domnule preşedinte,

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la *propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,* iniţiată de domnul deputat PNL Sorin Dan Moldovan împreună cu un grup de parlamentari PNL **(Bp. 321/2019, Plx. 526/2019)**.

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea *Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,* în sensul reglementării circulaţiei pe drumurile publice a trotinetelor electrice.

II. Observaţii

1. Subiectul utilizării pe drumurile publice a trotinetelor electrice trebuie abordat atât din punctul de vedere al regulilor de circulaţie aplicabile conducerii acestor mijloace, cât şi din cel al îndeplinirii anumitor condiţii tehnice pentru siguranţa rutieră.

Totodată, în contextul unor noi reglementări, trebuie avută în vedere şi diversitatea noilor mijloace electrice[1], a căror utilizare tinde a fi curentă în deplasarea pe drumurile publice din interiorul aglomerărilor urbane.

În situaţia în care se doreşte permiterea exclusivă a circulaţiei trotinetelor electrice pe drumurile publice, este necesară reglementarea unei

[1] Cu titlu de exemplu, trotinete electrice, segway, hoverboard, monociclu electric, biciclete electrice

interdicţii exprese a circulaţiei celorlalte categorii de mijloace electrice, cu sancţiunea aferentă nerespectării acesteia.

În ceea ce priveşte regulile de circulaţie pe care trebuie să le respecte conducătorii acestor vehicule, apreciem că legiferarea acestora ar trebui să aibă la bază o diferenţiere a trotinetelor electrice în funcţie de viteza maximă constructivă.

Menţionăm că, în sensul art. 6 pct. 35 din *Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002*, prin vehicul se înţelege sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.

La art. 7 din acelaşi act normativ se prevede că orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.

Prin urmare, pentru a folosi un vehicul pe drumul public, acesta trebuie să aibă ca destinaţie utilizarea curentă pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări şi să corespundă unor anumite condiţii tehnice[2], astfel încât siguranţa rutieră să nu fie afectată.

2. În privinţa definiţiei *„trotinetei electrice"* reglementată prin prezenta propunere legislativă la art. I pct. 1, precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 6 pct. 21 din *Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,* mopedul este definit ca fiind *„autovehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.(...)"*

Astfel, se observă că statutul vehiculelor a căror viteză prin construcţie este cuprinsă între 26-45 km/h este deja reglementat de actuala legislaţie, iar prin reglementarea aceloraşi condiţii tehnice în cazul trotinetelor electrice nu s-ar ajunge decât la un paralelism legislativ şi, totodată, la un regim juridic distinct aplicabil unor vehicule cu aceleaşi caracteristici tehnice.

[2] siguranţa persoanelor care utilizează pentru transport aceste noi mijloace poate fi pusă în pericol, în condiţiile în care unele dintre acestea nu au loc şezând, iar viteza din construcţie este de 45 de km/h

3. Referitor la soluţia normativă propusă la pct. 2 al articolului unic, semnalăm că era necesară remedierea erorii materiale strecurate în cuprinsul acestuia, în sensul că „*pista pentru biciclete*" este definită la art. 6 pct. 25 din *Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002*, la pct. 26 fiind definită „*prioritatea de trecere*".

4. În ceea ce priveşte intenţia de reglementare din cuprinsul pct. 8 al articolului unic, referitoare la stabilirea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice a trotinetelor electrice prin regulament, precizăm că pentru asigurarea unei reglementări complete şi previzibile, se impunea introducerea în cuprinsul prezentei iniţiativei legislative a unui articol distinct prin care să se reglementeze un termen rezonabil în interiorul căruia Guvernul urmează a modifica şi completa în mod corespunzător Regulamentul de aplicare a *Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice*[3].

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative în forma prezentată.

Cu stimă,

Ludovic ORBAN

PRIM-MINISTRU

Domnului deputat Ion – Marcel CIOLACU

Preşedintele Camerei Deputaţilor

---

[3] *Aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare*